

RECURSO CÍVEL Nº 5003098-81.2024.4.02.5105/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: MARIA DILVA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO. PLEITO AUTURAL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE ESTARIA VEDADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO, EIS QUE O MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO JÁ TERIA ATINGIDO O LIMITE DE 16% DE ARRANJOS UNIPESSEOAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PBF, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 911/2023 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MDS). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno a recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, do CPC/2015, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça (evento 3, despdec1), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5003098-81.2024.4.02.5105

510015721435 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5003098-81.2024.4.02.5105/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: MARIA DILVA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA DILVA DE SOUZA, em face da UNIÃO, na qual pleiteia a concessão do benefício Bolsa Família, dada sua alegada condição de integrante de família unipessoal e renda *per capita* nula.

Na sentença (evento 12), o pedido foi julgado improcedente, sob a fundamentação de que estaria vedada a concessão do benefício pleiteado, eis que o Município de Nova Friburgo já teria atingido o limite de 16% de arranjos unipessoais na folha de pagamento do PAB/PBF, nos termos da Portaria nº 911/2023 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Em recurso (evento 20), a parte autora pugna pela reforma da sentença, com acolhimento na íntegra do pedido, em suma, sob o argumento de que *“o direito individual ao recebimento do Bolsa Família deve sobrepor as regras de limite orçamentário”*.

É o breve relatório.

VOTO

De acordo com o acervo fático/probatório contido nos autos, a princípio, a parte autora faria jus ao benefício pleiteado, dada sua condição de integrante de família unipessoal e renda *per capita* nula, tal como verificado em seu CadÚnico atualizado (evento 7, out3, fl. 05).

Contudo, diante do incremento exponencial de famílias autodeclaradas como unipessoais, novos requisitos passaram a ser exigidos dos pretendentes à concessão do PBF, primeiramente pela Portaria nº 897/2023 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), seguida da Portaria nº 911/2023, abaixo transcrita (grifo desta Relatoria):

PORTARIA MDS Nº 911, DE 24 DE AGOSTO DE 2023

(Altera a Portaria MDS nº 897, de 7 de julho de 2023, que estabelece normas e procedimentos para a gestão dos benefícios previstos nos incisos I a V do § 1º do artigo 7º da Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023, os procedimentos operacionais necessários ao ingresso de famílias, e a revisão de elegibilidade e cadastral dos beneficiários)

Art. 1º A Portaria MDS nº 897, de 7 de julho de 2023, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º

.....

III -

IV -; e

V - existência de limite máximo municipal de atendimento de famílias unipessoais no PBF, calculado a partir dos dados estatísticos oficiais mais recentes disponíveis ao Governo Federal ou outro indicador definido pela Senarc.

§ 1º Fica definido como taxa de cobertura do PBF em determinado município ou estado a divisão entre o número de famílias beneficiárias do PBF e o número estimado de famílias pobres daquela unidade federativa, obtido conforme o inciso III.

§ 2º Fica definido como limite máximo de atendimento de famílias unipessoais no PBF a taxa de 16% (dezesseis por cento) do total de famílias beneficiárias atendidas pelo Programa no município, passível de revisão e regionalização por meio de norma complementar publicada pela Senarc, em consonância com estudos demográficos e dados estatísticos atualizados.

§ 3º Na hipótese de a taxa prevista no § 2º ser alcançada, e enquanto se mantiver igual ou superior a esse valor, ficarão impedidas de ingressar no PBF novas famílias unipessoais domiciliadas no respectivo município, exceto as relacionadas no art. 11 desta Portaria e aquelas com pessoas em situação de rua.

§ 4º Em municípios com taxa de atendimento de famílias unipessoais superior ao limite máximo previsto no § 2º, poderão ser estabelecidas medidas adicionais de gestão, conforme o disposto em norma complementar publicada pela Senarc." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ou seja, os Municípios passaram a ficar limitados a incluir arranjos de pessoas que moram sozinhas além dos parâmetros demográficos.

Em razão disso, coube ao juízo *a quo* observar a atual situação da municipalidade onde reside a parte autora, assim fundamentada na sentença:

"... Vale dizer que, como mencionado na decisão liminar, este Juízo tem conhecimento, por conta da análise de outros processos similares, de que os benefícios dessa espécie vêm sendo suspensos ou indeferidos em decorrência do disposto no art. 6º da Portaria nº 897/23, já que a municipalidade teria ultrapassado o limite máximo de 16% do total de benefícios pagos para famílias unipessoais. Essa informação é corroborada pela União em manifestação no processo nº 5000738-76.2024.4.02.5105 (Evento 16, OUT2, RELATÓRIO, item 7) ..."

Diante disso, a completa improcedência do pedido é medida que se impõe, pelo fato do Município de Nova Friburgo já ter atingido o limite de 16% de arranjos unipessoais na folha de pagamento do PBF.

Apenas para fins de registro, a 8ª TRRJ já possui precedente em idêntico sentido (processo nº 5003458-50.2023.4.02.5105; Relator Dr. Luis Eduardo Bianchi Cerqueira; julgado em 14/03/2024)

Por fim, não há como prosperar o argumento de que *"o direito individual ao recebimento do Bolsa Família deve sobrepor as regras de limite orçamentário"*, eis que a amarra estabelecida pela supracitada Portaria, precisou ser criada para limitar a concessão do PBF a novas famílias autodeclaradas unipessoais, as quais passaram a surgir de maneira suspeita e indiscriminada, em total descompasso com os números oficiais divulgados pelo censo demográfico do IBGE.

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno a recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, do CPC/2015, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça (evento 3, despadec1).

